

제 목 : 소멸시효 관리 소홀

처분대상자 : ①	□□□	[㉠관련]
②	□□□	[㉡, ㉠관련]
③	☆☆☆	[㉢관련]
④	☞☞☞	[㉡, ㉠관련]
⑤	♣♣♣	[㉢관련]
⑥	□□□	[㉢관련]
⑦	□□□	[㉢관련]
⑧	▽▽▽	[㉢관련]

처분종류 : ①	주	의
②	주	의
③	주	의
④	주	의
⑤	주	의
⑥	불	문
⑦	불	문
⑧	불	문

처 분 사 유

위 관련인은 대구채권관리단에서 ㉠◆◆◆◆(주)(대표이사 ◇◇◇)에 대한 소멸시효 관리, ㉢■ ■ ■ ■(주)(대표이사 □ □ □)에 대한 소멸시효 관리, ㉡▬▬▬▬(대표 □□□)에 대한 소멸시효 관리, ㉡▲ ▲ ▲ ▲(대표 ▲ ▲ ▲)에 대한 소멸시효 관리 업무를 각각 담당하였습니다.

㉠관련

「구상권관리규정」 제15조(소멸시효관리), 「채무관계자 및 소멸시효 관리기준」 제21조(단계별 관리방법), 제22조(시효중단관리)에 따르면 주채무자 이외의 채무관계자가 분할상환계약을 체결한 경우에는 주채무자를 기준으로 소멸시효를 관리해야 합니다.

그런데, 위 관련인은 ◆◆◆◆(주)(대표이사 ◇◇◇)의 채무관계자 ㉢㉢㉢가 '12.10.8자부터 분할상환 중에 있고, 주채무자의 소멸시효가 '15.11.8자로 도래하였음에도, 주채무자에 대한 시효중단 조치를 하지 않아 소멸시효가 도과하였습니다.

㉢관련

「구상권관리규정」 제15조(소멸시효관리), 「채무관계자 및 소멸시효 관리기준」 제21조(단계별 관리방법), 제22조(시효중단관리)에 따르면 주채무자 이외의 채무관계자가 개인회생절차를 신청한 경우에는 주채무자를 기준으로 소멸시효를 관리해야 합니다.

그런데, 위 관련인은 ■■■■(주)(대표이사 □□□)의 채무관계자 □□□가 '13.11.18자부터 개인회생 변제금을 상환 중에 있고, 주채무자의 소멸시효가 '15.9.24자로 도래하였음에도, 주채무자에 대한 시효중단 조치를 하지 않아 소멸시효가 도과하였습니다.

㉡관련

「구상권관리규정」 제15조(소멸시효관리), 「채무관계자 및 소멸시효 관리기준」 제21조(단계별 관리방법), 제22조(시효중단관리)에 따르면 주채무자 이외의 채무관계자가 분할상환계약을 체결한 경우에는 주채무자를 기준으로 소멸시효를 관리해야 합니다.

그런데, 위 관련인은 ■■■■■(대표 □□□)의 채무관계자 □□□이 '14.9.4자부터 분할상환 중에 있고, 주채무자 □□□의 소멸시효가 '15.7.26자로 도래하였음에도, 주채무자에 대한 시효중단 조치를 하지 않고 '15.7.15자 소멸시효를 완성하여 소멸시효가 도과하였습니다.

㉢관련

「구상권관리규정」 제15조(소멸시효관리), 「채무관계자 및 소멸시효 관리기준」 제21조(단계별 관리방법), 제22조(시효중단관리)에 따르면 주채무자 이외의 채무관계자가 분할상환계약을 체결한 경우에는 주채무자를 기준으로 소멸시효를 관리해야 합니다.

그런데, 위 관련인은 ▲▲▲▲(대표 ▲▲▲)의 채무관계자 □□□이 '14.7.7자부터 분할상환 중에 있고, 주채무자 ▲▲▲의 소멸시효가 '15.9.14자로 도래하였음에도, 주채무자에 대한 시효중단 조치를 하지 않고 '15.12.4자 소멸시효를 완성하여 소멸시효가 도과하였습니다.

이에 대하여 ㉡, ㉢관련인 전원은 주채무자의 채무승인을 유도하는 과정에서 시효기일이 도과하였고, ㉡, ㉢관련인 ○○○○은 담당업체수 및 관련 업무가 과다한 상태에서 업무 실수로 시효관리를 누락한 점을 감안하여 선처를 요청하였습니다.

그리고, ㉡관련인 전원은 채무관계자 □□□를 제외한 다른 채무관계자는 규제 해제되어 실익이 전무하고 □□□가 정상적으로 개인회생절차를 진행 중인 상태여서 주채무자에 대한 시효중단 조치를 누락한 것으로 잘못된 업무처리일을 인정하고 선처를 요청하였습니다.

또한, ㉡관련인 전원은 채무관계자 □□□이 정상 분할상환 중임에도 주채무자에 대해 소멸시효를 완성한 업무처리는 착오에 의한 업무처리일을 인정하였고, 주채무자□□□이 '12.4.6자 일의상환하여 사실상 시효가 도과되지 않아 소멸시효 완성품의를 취소한 점을 감안하여 선처를 요청하였습니다.

판단컨대, ㉔, ㉕와 관련하여 소멸시효 중단을 위해서는 채무승인 외에 구상금청구의 소 등을 제기하는 것이 원칙이고, 「채권관리단 운영에 관한 기준」 제5조(직무)에 따르면 채권관리단의 담당자는 채무관계자에 대한 시효관리 등의 사무업무를 수행해야 함에도, 업무가 과다하다는 이유만으로 시효중단 조치를 누락하였다는 경위서 주장은 수용하기 어렵습니다.

또한, ㉕와 관련하여 채무관계자가 분할상환 중인 주채무자에 대하여 시효를 완성시킨 것은 잘못된 업무처리이나, 주채무자가 일의상환 한 경우 최종납입일로부터 시효가 재진행 되므로 사실상 시효가 도과하지 않은 점은 수용합니다.

따라서, ㉔, ㉕, ㉖관련인 전원은 채무관계자가 분할상환 및 개인회생절차 진행 중일에도 주채무자의 소멸시효 관리를 소홀히 하여 소멸시효가 도과된 책임을 물어 「주의」 처분하고, ㉕관련인 전원은 채무관계자가 분할상환 중인 주채무자의 소멸시효 관리를 소홀히 한 것으로 판단되나, 사실상 시효가 도과하지 않았고 시효완성품의를 취소한 후 시효를 재관리하고 있는 점을 감안하여 「불문」 합니다.